

1501374-37.2021.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: CARLOS GUTEMBERG DE SANTIS CUNHA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... proveito próprio veículo produto de roubo, bem como portaram e transportaram armas de fogo.

Apurou-se que policiais militares receberam notícia de que pessoas estariam no interior de um automóvel Fiorino. Eles estavam vigiando um galpão. Após buscas visualizaram o veículo Fiat Fiorino. Havia um outro carro próximo da Fiorino, ou seja, um Citroen C3. Realizada pesquisa pela placa da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

4ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos - SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501374-37.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501374-37.2021.8.26.0617 - Controle nº 2021/000865

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISAAC REIS GONÇALVES SILVA e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: CARLOS GUTEMBERG DE SANTIS CUNHA

RICARDO BISPO DE SOUZA, ISAAC REIS GONÇALVES SILVA e VÍTOR DAVID DE SOUZA CASTRO GOMES, já qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no o artigo 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal; e no artigo 180, caput, c.c. o artigo 29, caput, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, todos na forma do artigo 69, também do Código Penal, porque no dia 12 de outubro de 2021, por volta das 4h30, na rua Lagoa Santa, altura do nº 10, Chácaras Reunidas, nesta, agindo em concurso com pessoa não identificada, adquiriram e conduziram em proveito próprio veículo produto de roubo, bem como portaram e transportaram armas de fogo.

Apurou-se que policiais militares receberam notícia de que pessoas estariam no interior de um automóvel Fiorino. Eles estavam vigiando um galpão. Após buscas visualizaram o veículo Fiat Fiorino. Havia um outro carro próximo da Fiorino, ou seja, um Citroen C3. Realizada pesquisa pela placa da Fiorino constaram que se tratava de veículo produto de roubo. Decidiram abordá-lo. Os acusados, então, empreenderam fuga, inclusive os passageiros do outro veículo. Contudo, foram

perseguidos e detidos. No interior da Fiorino os policiais localizaram as 03 armas descritas na denúncia.

A denúncia foi recebida, sendo os acusados citados e interrogados.

Em juízo foram ouvidas testemunhas.

Em alegações finais o Ministério Público pugnou pela parcial procedência da ação.

As defesas disseram que não há provas, devem ser absolvidos; negaram autoria; os policiais agrediram; foram contraditórios; não se conhecem; subsidiariamente, pena no mínimo; regime aberto; substituição; recurso em liberdade.

Relatei.

Decido.

A ação penal é procedente.

Trata-se de receptação, cujo tipo requer que a conduta do acusado seja a de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.

Portanto, para que se faça possível a condenação, dois são os requisitos necessários, prova de autoria (prática de uma das condutas descritas no tipo penal) e materialidade (coisa produto de crime).

Também necessária, a efetiva prova do elemento subjetivo dolo, consistente na vontade livre e consciente de praticar uma das condutas puníveis inseridas no tipo, sabendo ser o objeto produto de crime.

In casu, restaram comprovados autoria, materialidade.

Com efeito.

Interrogados na fase policial os acusados negaram a autoria do delito.

Vítor disse que não estava na posse do veículo receptado. As armas não lhe pertenciam, já Isaac contou que havia tomado o veículo emprestado para dar uma volta, nada mais do que isso.

Em juízo Vítor negou. Afirmou que estava no bar quando foi violentamente agredido. Caiu desmaiado. Quando acordou estava na viatura. Não estava com o carro ou com as armas. Não conhecia o acusado Isaac. Está sendo vítima de perseguição.

Isaac afirmou que havia tomado o veículo emprestado para dar uma volta. Retornou ao bar e devolveu as chaves a quem lhe emprestou o carro. Foi abordado cerca de 20 minutos depois. Não sabia da existência das armas. Não conhecia o acusado Vítor. A testemunha, dona do veículo, na fase policial confirmou em juízo o roubo do automóvel.

Os policiais militares confirmaram a dinâmica dos fatos. Disseram que foram acionados por um segurança. Ele informou que ocupantes do veículo Fiorino estavam passando várias vezes em frente de um galpão em atitude suspeita. Resolveram pela abordagem quando constataram que as placas que estavam na Fiorino pertenciam a outro veículo. Os acusados foram abordados imediatamente após deixarem o carro. Isaac era o condutor. Vítor era o passageiro. No carro estavam as três armas, todas municiadas. As armas estavam sobre o tapete do carona. Não tem dúvidas de que os acusados estavam no veículo Fiorino.

Pois bem.

A versão de Vítor não restou minimamente demonstrada. Nada há nos autos dando conta de que tenha sido vítima de perseguição.

De outro lado os policiais bem esclareceram que foi visto quando deixava o veículo, foi perseguido rapidamente e abordado, após uso de força moderada.

Releva dizer que Vítor sequer esclareceu de forma satisfatória porque estava no local. Estivesse ali por mera diversão certamente teria testemunhas presenciais a corroborar o alegado.

Já Isaac se colocou na posse do veículo, mas não indicou nada que comprovasse a existência do suposto responsável pelo veículo.

Obviamente mentiram.

Os policiais, por seu turno, sempre que indagados mantiveram versão firme e coerente acerca dos fatos.

Mais a mais, nada há nos autos, da fase policial à judicial, dando conta de que tenham elas algum interesse em ver os acusados condenados por um crime que não cometeram.

Ao contrário, somente narraram os fatos com riqueza de detalhes, nada mais do que isso.

A prova, portanto, é contundente no sentido de que os acusados adquiriram e conduziram o veículo com a intenção de obter com isso ganho ilícito. Os fatos determinam, necessariamente, o pleno conhecimento que tinha sua origem ilícita. Ainda nesta seara, como não comprovaram a pueril desculpa oposta, de que estava de boa-fé, não se pode, em sã consciência, ante ao quadro que se desenhou, supor que o que disseram é verdade.

Por isso tudo não é possível absolvê-los.

O mesmo vale para a arma.

Dispõe o tipo penal descrito no art. 16 da Lei 10.826/03:

“Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Já inciso IV do parágrafo único prevê:

“Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem:

IV - portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado”.

Este o tipo penal, que, segundo Welzel, é a descrição concreta da conduta proibida, ou seja, o conteúdo ou a matéria da norma.

O tipo é de ação múltipla (ou de conteúdo variado), eis que contém várias modalidades de conduta, em vários verbos, qualquer deles caracterizando a prática do crime.

Necessária a introdução para melhor adequar a conduta levada a efeito pelos acusados ao tipo penal.

A prova, conforme já exposto, seguiu em desfavor dos acusados.

O fato da arma estar no automóvel de que tinham posse, além do depoimento dos policiais comprovam, mais uma vez, a autoria do crime.

A numeração da arma foi adulterada, daí, o crime é mesmo aquele do artigo 16, ande que mandamento inserto no inciso IV do mesmo artigo, ao contrário do que quer crer a defesa.

O crime menor consistente no porte da arma de uso permitido com numeração intacta é geral em relação ao do artigo 16, inciso IV, que é especial em relação ao primeiro. Tanto é assim que citado artigo 16 traz duas figuras típicas distintas (incisos I e IV), onde a primeira pune o autor da adulteração e, o segundo, pune aquele que porta a arma adulterada.

Não fosse isso, vê-se que a pena prevista no artigo 16 é superior àquela do artigo 14, tudo a fazer crer que a intenção do legislador era de apenas com maior severidade aquele que porta arma com número de identificação adulterado ou suprimido.

Como se vê, a conduta levada a efeito pelo acusado amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito no artigo 16, inciso IV da Lei 10.826/03.

Como se vê a condenação é de rigor.

Dois crimes, duas condutas, há claro concurso material de delitos.

Passo à dosimetria da pena.

Vítor é reincidente.

Isaac é tecnicamente primário.

O dolo foi normal à espécie.

Estabeleço a pena-base no mínimo em:

- a) 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa para a receptação;
- b) 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa para o porte ilegal de arma, sendo os dias multa calculados na proporção mínima cominada em lei, em face da situação econômica dos sentenciados;

Milita em favor do acusado Isaac a menoridade relativa, circunstância que sempre atenua a pena. Contudo, pena base fixada no mínimo legal, impossível a redução.

Vítor é reincidente, por isso aumento sua pena base em 1/6 para alcançar a:

- a) 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa para a receptação;

b) 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa para o porte ilegal de arma, sendo os dias multa calculados na proporção mínima cominada em lei, em face da situação econômica dos sentenciados;

Reconhecido o concurso material dos crimes cometidos pelos acusados, como as penas para chegar a 04 (quatro) anos de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, no que pertine a Isaac e 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, quanto a Vítor.

Atentando aos critérios do artigo 33, parágrafos 2º, "c", e 3º, e artigo 59, III, ambos do Código Penal, estabeleço o regime aberto para o início do cumprimento da pena a Isaac.

Com relação a Vítor, ainda com fundamento no artigo 33, parágrafos 2º, "b", e 3º, e artigo 59, III, ambos do Código Penal, reincidente que é, fixo o regime inicial fechado.

Responderam ao processo em liberdade e não deram causa à decretação da prisão preventiva, por isso autorizo o apelo livre.

Por preenchidos os requisitos do artigo 44, incisos I, II e III, e parágrafo 2º, segunda parte, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade imposta a Vítor por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, em entidade a ser determinada no juízo da execução, e pagamento de prestação pecuniária no valor equivalente a um salário mínimo, da data do pagamento, a reverter à entidade assistencial a ser definida pelo juízo da execução.

À luz do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, por consequência: CONDENO:

ISAAC REIS GONÇALVES SILVA, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal; e no artigo 180, caput, c.c. o artigo 29, caput, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, todos na forma do artigo 69, também do Código Penal, às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, calculados no menor valor;

VÍTOR DAVID DE SOUZA CASTRO GOMES, já qualificados nos autos, como incursos no artigo 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal; e no artigo 180, caput, c.c. o artigo 29, caput, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, todos na forma do artigo 69, também do Código Penal, às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa, calculados no menor valor.

Substituo a pena privativa de liberdade imposta a ISAAC REIS GONÇALVES SILVA por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, em entidade a ser determinada no juízo da execução, e pagamento de prestação pecuniária no valor equivalente a um salário mínimo, da data do pagamento, a reverter à entidade assistencial a ser definida pelo juízo da execução.

Autorizo o apelo em liberdade.

Em razão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, EXTINGO as medidas cautelares impostas a(o)(s) ré(u)(s), apensando-se aos autos físicos do Inquérito Policial, se o caso e ainda em Cartório. Caso contrário, digitalizem-se as peças produzidas e as encarte na pasta digital, encaminhando-se em seguida para incineração.

Eventualmente desafiado o julgado, e sendo o(s) recurso(s) tempestivo(s), após a última intimação das partes, pessoal, na pessoa do advogado ou por edital, abra-se vista para, no prazo legal, apresentação de razões e contrarrazões de apelação, remetendo-se em seguida os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Seção de Direito Criminal, com as homenagens deste Juízo.

Mais a mais, quando da remessa, conforme artigo 380, § 3º, das NSCGJ, anote-se na capa, se físico, ou em pendência no sistema SAJ, se digital, o termo final da prescrição.

Não desafiado, e/ou advindo o trânsito em julgado, cumpra-se a decisão de praxe deste juízo e, se o caso, expeça(m)-se mandado(s) de prisão em desfavor da(o)(s) ré(u)(s), bem com a(s) respectiva(s) guia(s) de recolhimento para o devido cumprimento da pena imposta a(o)(s) sentenciada(o)(s), intime-se a(o)(s) ré(u)(s)

para pagamento das custas e taxas processuais e, em relação à multa penal, com cobrança e, se necessário, execução, proceda-se nos termos do Provimento CG nº 5/22 (verificação de fiança recolhida nos autos, atualização, compensação/ abatimento ou extração de certidão de sentença ao MP); oficie-se à(s) vítima(s), ao setor de objetos apreendidos.

Transitada em julgado, lancem-lhes os nomes no rol dos culpados.

Arquivem-se os autos oportunamente, com as comunicações e anotações de praxe.

P.I.C.

São José dos Campos, 24 de novembro de 2022.

CARLOS GUTEMBERG DE SANTIS CUNHA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA